

Conductores Jóvenes y Noveles

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: COND-JOVEN-01

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2026

Documento base: Condiciones Generales CG-AUTO-V2

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

12.1 Objeto del documento

El presente documento desarrolla el régimen de declaración, tarificación y cobertura aplicable a los conductores jóvenes y noveles del vehículo asegurado. Su contenido complementa el artículo 12 de las Condiciones Generales CG-AUTO-V2, relativo a la delimitación del riesgo por razón del conductor, y debe leerse conjuntamente con el documento COND-2C-PROF-01, que regula la figura del segundo conductor y el uso profesional del vehículo.

La edad y la experiencia del conductor constituyen circunstancias determinantes de la valoración del riesgo. Su declaración veraz y actualizada es una obligación del tomador cuyo incumplimiento produce los efectos descritos en los artículos 12.7 y 12.8 de este documento.

12.2 Definición de conductor joven y conductor novel

Tiene la consideración de conductor joven aquel que, en la fecha del siniestro, sea menor de veinticinco (25) años de edad, con independencia de la antigüedad de su permiso de conducción.

Tiene la consideración de conductor novel aquel que cuente con menos de dos (2) años de antigüedad en el permiso de conducción de la clase habilitante para el vehículo asegurado, con independencia de su edad. El cómputo se realiza desde la fecha de expedición del permiso español o desde la fecha de canje si se trata de un permiso extranjero.

La concurrencia de cualquiera de las dos circunstancias activa el régimen especial de este documento. La concurrencia simultánea de ambas, esto es, menor de veinticinco años y menos de dos años de carnet, determina la aplicación del tramo de sobreprima más elevado y de la franquicia adicional prevista en el artículo 12.6.

12.3 Conductor habitual y conductor ocasional

Se considera conductor habitual la persona que conduce el vehículo de forma continuada o preponderante, entendiéndose por tal la que realiza más del cincuenta por ciento (50 %) de los desplazamientos o utiliza el vehículo más de dos (2) días por semana de media anual. Sólo puede existir un conductor habitual por póliza y su identidad debe constar en las condiciones particulares de POL-GEN-AUTO.

Se considera conductor ocasional la persona que utiliza el vehículo de forma esporádica, sin superar los quince (15) días de uso al año ni dos (2) utilizaciones al mes. El uso ocasional no requiere declaración nominativa cuando el conductor no sea joven ni novel; en caso contrario, la declaración es obligatoria conforme al artículo 12.4.

La compañía podrá verificar la condición declarada mediante los datos del siniestro, la frecuencia de partes, el domicilio de estacionamiento habitual y cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

12.4 Deber de declaración

El tomador está obligado a declarar antes de la contratación, y a mantener actualizada durante la vigencia del contrato, la siguiente información relativa a todos los conductores jóvenes o noveles que vayan a utilizar el vehículo: nombre y apellidos, documento de identidad, fecha de nacimiento, número y fecha de expedición del permiso, y carácter habitual u ocasional del uso.

Cualquier circunstancia sobrevenida que agrave el riesgo, señaladamente la incorporación de un hijo recién habilitado para conducir o el cambio del conductor habitual a una persona menor de veinticinco años, debe comunicarse a la compañía en el plazo máximo de quince (15) días desde que el tomador tenga conocimiento de ella. La compañía dispondrá entonces de un plazo de dos (2) meses para proponer la modificación del contrato o, si el riesgo resulta inasumible, para rescindirlo con preaviso de quince (15) días.

12.5 Sobreprima aplicable

La sobreprima retribuye el mayor riesgo estadístico asociado a la inexperiencia. Se calcula sobre la prima base de las garantías de daños propios, responsabilidad civil voluntaria y lunas, conforme al siguiente cuadro:

Perfil del conductor | Uso ocasional | Uso habitual

Menor de 21 años | 40 % | 60 %

De 21 a 24 años | 25 % | 45 %

Novel de 25 años o más | 15 % | 30 %

Los recargos no son acumulables entre sí: cuando concurren dos perfiles se aplicará únicamente el más elevado. La sobreprima se revisa automáticamente en cada renovación y decae en el primer vencimiento posterior a la desaparición de la circunstancia que la motivó, sin necesidad de solicitud del asegurado.

12.6 Franquicia adicional y limitaciones de vehículo

En los siniestros de daños propios ocurridos mientras el vehículo era conducido por un conductor joven o novel declarado, se aplicará una franquicia adicional de seiscientos euros (600 €), que se acumula a la franquicia general contratada de ciento cincuenta euros (150 €), trescientos euros (300 €) o seiscientos euros (600 €).

Esta franquicia adicional no se aplica a las garantías de lunas, incendio, robo, asistencia en carretera ni fenómenos meteorológicos, ni a los siniestros en los que el conductor joven no sea responsable y exista tercero identificado contra el que dirigir la reclamación.

La conducción por conductor novel de vehículos cuya potencia supere los ciento ochenta (180) caballos o cuya relación potencia-peso exceda de ciento diez kilovatios por tonelada requiere aceptación expresa y previa de la compañía, que podrá denegarla o condicionarla a la contratación de un dispositivo telemático de conducción.

12.7 Consecuencias de no declarar un conductor: regla proporcional

La omisión o inexactitud en la declaración de un conductor joven o novel constituye un incumplimiento del deber de declaración del riesgo. Cuando se produzca un siniestro y la compañía compruebe que el vehículo era conducido de forma habitual por una persona no declarada cuya inclusión habría determinado una prima superior, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima efectivamente satisfecha y la que se habría aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

La fórmula de cálculo es la siguiente: indemnización final igual a la indemnización que correspondería multiplicada por el cociente entre la prima pagada y la prima que hubiera debido pagarse. Esta reducción, conocida como regla proporcional o regla de equidad, se aplica sobre las garantías de daños propios y de responsabilidad civil voluntaria, y se documenta en la carta de liquidación remitida al asegurado con el detalle del cálculo.

Si la omisión o inexactitud es imputable a dolo o culpa grave del tomador, la compañía quedará liberada del pago de la prestación en las garantías de suscripción voluntaria y podrá resolver el contrato con efectos desde su comunicación.

12.8 Efectos sobre la responsabilidad civil obligatoria

La indemnización a los terceros perjudicados por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria no se ve afectada por la falta de declaración del conductor. La compañía atenderá siempre y de forma íntegra la reclamación del perjudicado, sin oponerle excepción alguna derivada de la relación contractual con el tomador.

Sin perjuicio de lo anterior, la compañía podrá ejercitar frente al tomador o frente al conductor no declarado la acción de repetición en los supuestos legalmente previstos, así como reclamar la regularización de la prima correspondiente a los periodos en que el riesgo estuvo incorrectamente declarado, con un límite retroactivo de veinticuatro (24) meses.

12.9 Conductores excluidos y prohibiciones

Las condiciones particulares podrán recoger la exclusión nominativa de determinados conductores, en cuyo caso los siniestros ocurridos mientras el vehículo sea conducido por ellos carecerán de cobertura en las garantías voluntarias. La exclusión debe ser aceptada y firmada expresamente por el tomador y se refleja en POL-GEN-AUTO.

Con independencia de la edad, no tendrán cobertura en daños propios los siniestros ocurridos mientras el conductor careciese de permiso en vigor, lo tuviese suspendido o retirado, hubiese agotado el saldo de puntos, o condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en tasas superiores a las reglamentarias.

12.10 Bonificación por conducción responsable

Los conductores jóvenes declarados que completen doce (12) meses consecutivos sin siniestro con culpa obtendrán una reducción del diez por ciento (10 %) sobre la sobreprima aplicada, acumulable hasta un máximo del treinta por ciento (30 %) en tres anualidades. La instalación voluntaria del dispositivo telemático de conducción permite una reducción adicional de hasta el quince por ciento (15 %) en función de la puntuación obtenida.

Esta bonificación es independiente del sistema general de bonificación-penalización por siniestralidad descrito en CG-AUTO-V2 y no consume sus tramos.

12.11 Ejemplos prácticos

Ejemplo 1. Regla proporcional. Póliza PL-FICT-000123, vehículo 0000-XXX, prima anual satisfecha de 480 €. Tras un siniestro con daños propios valorados en 10.000 €, se acredita que el conductor habitual real era el hijo del tomador, de veintidós años, no declarado. La prima que habría correspondido asciende a 800 €. La indemnización se reduce al cociente 480/800, es decir, al sesenta por ciento, abonándose 6.000 € menos la franquicia contratada.

Ejemplo 2. Conductor ocasional declarado. Conductora de veintitrés años declarada como ocasional sufre un siniestro con culpa. Los daños propios ascienden a 4.200 €. Se aplica la franquicia general de 300 € más la franquicia adicional de 600 €, abonándose 3.300 € sin reducción proporcional alguna por estar el riesgo correctamente declarado.

Ejemplo 3. Comunicación tardía. El tomador comunica cuarenta días después de la obtención del permiso que su hija conducirá el vehículo. La compañía regulariza la prima con efectos desde la fecha de obtención y no aplica reducción alguna al siniestro posterior, al no apreciarse mala fe.

12.12 Advertencias

La compañía recuerda que la declaración veraz de los conductores es la medida más eficaz para evitar reducciones de indemnización. La diferencia de prima derivada de incluir a un conductor joven es, en la mayoría de los casos, sensiblemente inferior al importe de la reducción que se aplicaría en caso de siniestro grave.

La modificación de conductores puede realizarse en cualquier momento a través del área privada de cliente, de la mediación o del teléfono 900 000 000, con efectos desde la fecha de solicitud y sin coste de gestión.

12.13 Referencias cruzadas

- Condiciones Generales vigentes: CG-AUTO-V2, artículo 12. Versión anterior: CG-AUTO-V1.
- Póliza y condiciones particulares: POL-GEN-AUTO. Siniestros: SIN-PROC-01.
- Segundo conductor y uso profesional: COND-2C-PROF-01.
- Asistencia y vehículo de sustitución: ASIST-CARRETERA-01.
- Garantías afectadas por franquicia adicional: COB-INCENDIO-01, COB-LUNAS-01, COB-METEO-01, COB-ROBO-01.